

<제11장 노동조합.제03절 노동조합의 기구>

[예상][2][11.03-2]총회 의결 정족수 충족 여부 및 위원장 해임결의의 유효성

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 '노조'라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 '임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다'고 규정하고 있으며, 제26조는 '단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다'고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 '단체협약안 찬반투표'를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 '참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다'고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 '위원장 甲의 해임안'을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음2) 총회에서 실시된 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부를 판단하고, 대의원회에서 의결된 위원장 甲의 해임결의가 노동조합법상 의결사항 및 정족수 규정에 비추어 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음2> 총회 의결 정족수 충족 여부 및 위원장 해임결의의 유효성

I. 문제의 제기

- 사안은 노조위원장 甲이 단체협약 체결 과정에서 조합 내부 의결 절차를 준수하지 않고 합의하자 대의원회가 위원장 甲의 해임안을 가결한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약안 찬반투표를 위해 소집된 임시총회가 노조법상 일반의결정족수를 충족하였는지>, <노조법상 임원의 해임은 총회의 전권사항인지 아니면 대의원회에서 의결 가능한 사항인지>, <대의원회에서 이루어진 해임결의가 법정 정족수를 충족하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 무효 주장과 대의원회의 해임결의 효력에 대해 논한다.

II. 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부

1. 노조법상 일반의결정족수 규정

- "노동조합 및 노동관계조정법 (이하 '노조법') 제16조 제2항"에 따르면, 노동조합의 의결은 원칙적으로 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 운영의 민주성을 확보하기 위한 최소한의 강행규정이다.

2. 사안의 적용

(1) 개의 정족수 미달

- B사 노동조합의 전체 조합원은 500명이다. 따라서 해당 총회가 유효하게 성립(개의)되기 위해서는 재적조합원의 과반수인 251명 이상의 조합원이 출석하여야 한다. 그러나 실제 총회에는 200명만이 참석하였으므로, 이는 노조법상 개의 정족수를 충족하지 못한 중대한 절차적 하자에 해당한다.

(2) 의결의 효력

- 개의 정족수를 충족하지 못한 상태에서 이루어진 투표는 그 결과가 찬성 과반수라 하더라도 법적 효력을 가질 수 없다. 따라서 위원장 甲이 가결을 선포하고 단체협약을 체결한 것은 노조법 위반으로 무효이다.

III. 위원장 해임결의의 유효성 검토

1. 임원의 해임과 의결기관의 권한

(1) 노조법상 임원 해임의 성격

- "노조법 제16조 제1항 제3호"는 임원의 선거와 해임에 관한 사항을 총회의 의결사항으로 규정하고 있다. 또한 "제16조 제2항 단서" 및 "제17조 제2항"에 의하면, 임원의 해임은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 특별의결사항이다.

(2) 대의원회의 해임 의결 가능성

- "노조법 제17조 제1항"은 규약으로 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. "판례"는 노동조합의 민주성 및 자치성을 존중하여, 규약에 근거가 있다면 임원의 해임 등 총회의 의결사항을 대의원회에서 의결하는 것을 허용한다. 사안의 규약 제25조에서 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 명시하고 있으므로, 대의원회는 해임안을 의결할 적법한 권한이 있다.

2. 해임결의의 정족수 규정 위반 여부

(1) 특별의결정족수의 강행법규성

- "노조법 제16조 제2항 단서"는 임원의 해임에 대해 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이라는 엄격한 요건을 규정하고 있다. 이는 "제17조 제2항"에 의해 대의원회에도 그대로 적용된다. 즉, 대의원회에서 임원을 해임할 때에도 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성이 반드시 필요하다.

(2) 사안의 적용

- 대의원회는 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 위원장 甲의 해임안을 가결하였다. 이는 노조법이 요구하는 특별의결정족수 요건을 정확히 충족한 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약안 의결의 위법성

- 위원장 甲은 재적 조합원 과반수 출석이라는 개의 정족수를 확보하지 못한 상태에서 총회를 진행하고 단체협약 체결을 강행하였다. 이는 "노조법 제16조 제2항 본문"을 위반한 것으로서 해당 의결은 무효이며, 이에 기초한 단체협약 체결 역시 권한 없는 자에 의한 행위로서 그 효력을 인정하기 어렵다.

2. 해임결의의 법적 유효성

- 대의원회는 규약 제25조에 근거하여 임원 해임에 관한 적법한 의결 권한을 보유하고 있었다. 또한 의결 과정에서 "노조법 제17조 제2항" 및 "제16조 제2항 단서"에서 정한 특별의결정족수(재적 과반수 출석, 출석 3분의 2 찬성)를 모두 준수하였다. 따라서 위원장 甲에 대한 대의원회의 해임결의는 유효하다.

V. 결론

- 총회에서 실시된 단체협약안 의결은 개의 정족수 미달로 인하여 무효이다. 반면, 대의원회에서 이루어진 위원장 甲의 해임결의는 규약상 권한과 노조법상 특별의결정족수를 모두 갖추었으므로 유효하다. 따라서 乙의 무효 주장은 단체협약안 의결 부분에서 타당하며, 甲은 적법하게 해임된 것으로 보아야 한다.